

1501057-36.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/08/2022

... domiciliar, já que o tráfico é crime permanente e, antes do ingresso, o réu admitiu que mantinha drogas no local, o que inclusive afirmou em seu interrogatório policial. Neste contexto, havia justa causa para a ação policial.

Nesse sentido:

"Apelação. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Recurso da Defesa.

1. Preliminar. Ilicitude probatória não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501057-36.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501057-36.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATEUS TELES VIEIRA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

MATEUS TELES VIEIRA DA SILVA, Vulgo OREIA, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, ao que consta, no dia 28 de abril de 2022, por volta da 1h08min, na Rua Pereira Barreto, nº. 774, Carapicuíba, mantinha em depósito e guardava, para entrega a consumo de terceiro, 700 porções de cocaína e 510 porções de maconha, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 05 de maio de 2022 (fl.44), o acusado foi citado (fl.82) e apresentou resposta a acusação.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas, o réu interrogado e as partes debateram oralmente. O Ministério Público pleiteou a condenação do réu nos termos da denúncia, sem aplicação do redutor e fixação de regime fechado. Por seu turno, a defesa pugnou pela absolvição e subsidiariamente a aplicação da pena em seu patamar mínimo com a causa de diminuição da pena prevista no §4, do art. 33 da Lei de Drogas.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Afasto a preliminar ventilada, não havendo que se falar em violação à garantia da inviolabilidade domiciliar, já que o tráfico é crime permanente e, antes do ingresso, o réu admitiu que mantinha drogas no local, o que inclusive afirmou em seu interrogatório policial. Neste contexto, havia justa causa para a ação policial.

Nesse sentido:

"Apelação. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Recurso da Defesa.

1. Preliminar. Ilicitude probatória não configurada. Depoimentos firmes dos policiais militares relatando a admissão apresentada pelo acusado, no contexto de sua abordagem, de que possuía um armamento em sua residência. Incursão até o endereço dos fatos que resultou na apreensão das drogas, da balança de precisão e do armamento. Quadro de justa causa que permitiu o ingresso domiciliar independente de autorização judicial. Permissivo constitucional. Não configuração da violação à garantia da inviolabilidade domiciliar (...)" (TJSP; Apelação Criminal 1500115-79.2021.8.26.0593; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Marília - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/08/2022).

No mérito, o pedido é procedente.

A materialidade delitativa está comprovada pelo laudo definitivo de fls.48/50.

A autoria é certa, diante da confissão do acusado, o qual admitiu que estava em dificuldades financeiras, razão pela qual aceitou armazenar as drogas por uma semana e receberia a quantia de R\$ 1.000,00. Alegou, no entanto, que nunca vendeu drogas e que não era o responsável pela armazenamento ou distribuição dos entorpecentes para biqueiras.

Por sua vez, os policiais, sob o crivo do contraditório, confirmaram integralmente as declarações prestadas anteriormente. Afirmaram que por conta da operação "Carapicuíba mais segura", receberam informações de que um indivíduo, vulgo "oreia", seria o gerente do ponto de vendas, mantendo em depósito uma carga de drogas para abastecimento da "biqueira". Foram até o endereço indicado e identificaram o acusado, o qual, indagado, admitiu que tinha drogas em sua casa, autorizando o ingresso. Os entorpecentes estavam dentro de uma sacola. Não conheciam o acusado.

Registre-se que não se pode simplesmente presumir a inidoneidade dos depoimentos dos policiais e guardas municipais pela mera condição funcional, pois são agentes públicos e gozam da presunção relativa de legitimidade de seus atos. A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais e guardas municipais, gozam da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados.

Ademais, não há nenhum dado nos autos que infirme a palavra dos policiais.

Inverossímil que os policiais tinham o intuito de acusar pessoa que sequer conheciam. Por sua vez, os depoimentos das testemunhas de acusação revelam-se coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, notadamente o interrogatório do acusado, que admitiu o armazenamento de drogas, não havendo qualquer controvérsia acerca da propriedade dos entorpecentes.

In casu, as provas coligidas evidenciam a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, "caput" da lei específica).

A procedência, portanto, é de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Na primeira fase: atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.346/06, há causa de majoração da pena base. A quantidade de drogas apreendidas (mais 1200 porções) é digna de nota e bastante gravosa, pois atinge inúmeros usuários, demonstrando alta potencialidade lesiva. Assim, fixo a pena em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Cabe destacar que, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, é possível a aferição da quantidade e da natureza da substância entorpecente, concomitantemente, na primeira etapa da dosimetria, para exasperar a pena-base e, na terceira, para justificar o afastamento da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sem configurar bis in idem (5a. Turma- HC 640.643/SP, julgado em 02/03/2021).

Na segunda fase: diante da menoridade relativa (19 anos na data dos fatos) e da confissão, atenuo a pena fixando-a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentoss) dias-multa.

Na terceira fase: incabível a aplicação do redutor.

Vale destacar que a benesse tem natureza excepcional e não pode ser regra geral. Como já se decidiu "Os requisitos legais, restritivos e cumulativos, da benesse não são a "quantidade ou a qualidade" das drogas (circunstâncias que devem ser consideradas somente na fase da fixação das penas-base vide art. 42 da Lei 11.343/06), mas sim a avaliação, com base nas provas, se o acusado é "primário", "de bons antecedentes", "não integre organização criminosa" e "não está envolvido com atividades criminosas" (Neste sentido: Relator(a): Gilberto Ferreira da Cruz; Comarca: São Bernardo do Campo; Órgão julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 07/11/2016).

Nesta senda, é certo que a quantidade de drogas apreendidas (total de 1210 porções) é circunstância objetiva que afasta o redutor, conforme bem explicitado no HC 148.333 Agr/MG, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJE 5.0.2018.

Em situação análoga, o E. Tribunal de Justiça decidiu que não há como ser aplicado o redutor, já que "A grande quantidade de entorpecente apreendida denota que há profissionalização no tráfico de drogas, vez que a um iniciante e sem experiência na traficância não seria confiado montante substancial de entorpecentes"(TJSP; Apelação Criminal 0000988-20.2018.8.26.0542; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Carapicuíba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/05/2019; Data de Registro: 27/05/2019).

Além disso, as circunstâncias delitivas apontam clara estruturação à organização criminosa, pois o local em que as drogas foram localizadas como centro de distribuição das "biqueiras", exercendo o réu, assim, função essencial ao sucesso da empreitada criminosa.

Ausentes outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudessem majorá-lo.

Fixo para o réu, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, bem como por ser o único compatível com o crime de tráfico de drogas de tais proporções, delito este responsável pelo recrudesimento da violência e da intranquilidade social posto que responsável indiretamente pela prática de inúmeros outros delitos patrimoniais perpetrados por usuários que não possuem dinheiro para sustentar o vício, além da já conhecida desagregação da instituição familiar.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E CONDENO O RÉU MATEUS TELES VIEIRA DA SILVA, filho de Francisca Aparecida Teles Vieira, RG nº. 50.019.912, como incurso no artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado e 500 (quinhentos) dias-multa, em seu valor mínimo unitário. O réu será mantido na prisão em virtude de ter permanecido preso durante toda a instrução criminal. Ademais, a presente condenação indica, ante a ausência de benefícios sub-rogados da prisão, probabilidade acentuada e concreta do réu frustrar a execução da lei penal.

Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ausência do lapso temporal, bem como por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia.

Condeno o réu ao pagamento de custas, nos moldes do artigo 4ª, §9ª, da Lei Estadual 11.608/03, observado o artigo 12 da Lei 1060/50.

Expeça-se guia de recolhimento.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

P.I.C

Carapicuíba, 4 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA